

L'ORGANISME PUBLIC peut subordonner la validité de toute demande de paiement faite par l'ENTREPRENEUR à la présentation de documents au soutien de celle-ci.

L'ORGANISME PUBLIC peut manifester au moyen d'un avis écrit conforme au *Règlement sur les paiements et le règlement rapides des différends en matière de travaux de construction* son refus de payer tout ou partie d'une somme d'argent qui lui est réclamée au moyen d'une demande de paiement conforme à la présente clause au plus tard le 21^e jour du mois au cours duquel il reçoit la demande.

3.01.02 Déclaration solennelle

Toute demande de paiement à l'exception de la première doit être accompagnée d'une déclaration solennelle de l'ENTREPRENEUR, dans la forme prescrite à l'annexe 3.01.02, à l'effet qu'il a acquitté tous comptes dus aux Sous-Contractants, ouvriers et fournisseurs de matériaux et tous autres frais figurant dans la précédente demande de paiement.

3.01.03 Certificat de paiement

Sur réception d'une demande de paiement de l'ENTREPRENEUR, le Professionnel Désigné délivre un certificat de paiement, dans la forme prescrite à l'annexe 3.01.03, au montant demandé ou établi après vérification. Une copie de la demande de paiement vérifiée est transmise à l'ENTREPRENEUR.

3.01.04 Paiement

Sous réserve des retenues et déductions prévues aux sections 3.03 et 3.04 des présentes, l'ORGANISME PUBLIC procède au paiement de toute demande de paiement conforme à la clause 3.01.01 au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel il a reçu la demande de paiement.

3.01.05 Quittance partielle

Par ailleurs, sur demande de l'ORGANISME PUBLIC, l'ENTREPRENEUR doit produire une quittance partielle avec chaque demande de paiement, en la forme prescrite à l'annexe 3.01.05, dûment complétée et signée par le ou les Sous-Contractants et fournisseurs de matériaux identifiés par l'ORGANISME PUBLIC, attestant le paiement des sommes qui leur sont dues par l'ENTREPRENEUR.

3.01.06 Réserve

Il est entendu entre les PARTIES qu'un paiement ne constitue pas une acceptation des Travaux.

3.01.07 Ordre de Changement

La procédure de paiement décrite dans la présente section s'applique, en faisant les adaptations nécessaires, aux sommes supplémentaires qui deviennent dues à la suite d'un ordre de Changement.

Si l'ORGANISME PUBLIC est en désaccord avec la valeur estimée du changement sur laquelle se fonde le montant réclamé par l'ENTREPRENEUR, il peut refuser de payer la partie du montant réclamé qui, le cas échéant, excède le montant estimé et ventilé du changement. Dans un tel cas, l'avis de refus doit faire mention de ce montant estimé et ventilé.

Si, par contre, un ordre de Changement engendre une réduction quelconque du prix du Contrat, l'ENTREPRENEUR doit joindre, à la demande de paiement qui suit ou à tout autre moment dont il peut convenir avec l'ORGANISME PUBLIC, la note de crédit correspondant au montant de la réduction ainsi générée.

3.02 Lieu

Tout montant dû, aux termes des présentes, est payé au bureau de l'ENTREPRENEUR, à l'adresse indiquée dans le Formulaire de Soumission, ou à tout autre endroit que l'ENTREPRENEUR peut indiquer à l'ORGANISME PUBLIC.

3.03 Retenues

3.03.01 Détermination du montant

L'ORGANISME PUBLIC se réserve le droit d'effectuer des retenues sur les montants payables à l'ENTREPRENEUR selon les modalités suivantes :

- a) des retenues de CINQ POUR CENT (5%) sur chacun des paiements sont effectuées et sont remises à l'ENTREPRENEUR suivant l'émission du Certificat de Réception avec Réserve des Travaux, sous réserve de ce qui suit;
- b) à moins que l'ENTREPRENEUR n'ait remis une sûreté suffisante garantissant l'exécution de ses obligations découlant des vices ou malfaçons de l'ouvrage, lorsque des réserves sont faites quant aux vices ou aux malfaçons apparents de l'ouvrage au moment de la réception avec réserve des Travaux, l'ORGANISME PUBLIC peut conserver en partie ou en totalité les retenues cumulatives prévues au paragraphe a), en plus de retenir lorsque nécessaire des sommes supplémentaires suffisantes pour satisfaire aux réserves. Ces retenues sont remises à l'ENTREPRENEUR dès que l'ORGANISME PUBLIC se déclare satisfait des réparations ou des corrections effectuées par l'ENTREPRENEUR;
- c) à moins que l'ENTREPRENEUR n'ait remis une sûreté suffisante garantissant l'exécution de ses obligations découlant des dommages causés à l'ouvrage, l'ORGANISME PUBLIC se réserve le droit de retenir, sur toute somme d'argent due à l'ENTREPRENEUR, une somme suffisante pour réparer tout dommage causé par cet ENTREPRENEUR ou par un Sous-Contractant à l'ouvrage ou, dans le cas d'une rénovation, à l'immeuble auquel se rapporte l'ouvrage. Ces retenues sont remises à l'ENTREPRENEUR dès que l'ORGANISME PUBLIC se déclare satisfait des réparations ou des corrections effectuées par l'ENTREPRENEUR;
- d) à moins que l'ENTREPRENEUR n'ait remis une sûreté suffisante garantissant les créances de ses sous-traitants, afin de s'assurer que les créances des Sous-Contractants seront acquittées, l'ORGANISME PUBLIC se réserve le droit de retenir, sur toute

somme d'argent due à l'ENTREPRENEUR, toute somme que l'ORGANISME PUBLIC lui a antérieurement payée pour des travaux réalisés par un Sous-Contractant, que ce dernier puisse ou non faire valoir une hypothèque légale sur l'ouvrage immobilier. Ces retenues sont remises à l'ENTREPRENEUR lorsque la créance qui en a fait l'objet a été acquittée, selon le cas, en tout ou en partie;

- e) à moins que l'ENTREPRENEUR n'ait remis une sûreté suffisante garantissant les créances visées ci-après, l'ORGANISME PUBLIC se réserve le droit de retenir, sur toute somme d'argent due à l'ENTREPRENEUR, une somme suffisante pour acquitter les créances des personnes, autres que les Sous-Contractants de cet entrepreneur, qui peuvent faire valoir une hypothèque légale sur l'ouvrage immobilier et qui ont dénoncé leur contrat avec l'ENTREPRENEUR à l'ORGANISME PUBLIC, pour les Travaux faits ou les matériaux ou services fournis après cette dénonciation. Ces retenues sont remises à l'ENTREPRENEUR lorsque la créance qui en a fait l'objet a été acquittée, selon le cas, en tout ou en partie.

3.03.02 Demande de paiement

Pour réclamer le paiement d'une somme d'argent qu'il s'est vu retenir par l'ORGANISME PUBLIC en application de la présente section 3.03, l'ENTREPRENEUR doit inclure cette réclamation dans une demande de paiement faite conformément à la clause 3.01.01.

En outre, dans le cas d'une retenue effectuée en vertu des paragraphes d) et e) de la clause 3.03.01, l'ENTREPRENEUR doit joindre à la demande de paiement une quittance totale ou partielle de son créancier pour la somme qui lui a été payée, à moins que le Contrat ne permette à l'ENTREPRENEUR de ne joindre qu'une déclaration écrite indiquant le montant qu'il a payé à son créancier.

3.03.03 Défaut

Malgré ce qui précède, l'ORGANISME PUBLIC n'est pas tenu au paiement d'une somme qu'il a retenue en vertu des dispositions de la présente sous-section si l'ENTREPRENEUR n'exécute pas l'obligation qui est à l'origine de cette retenue à l'intérieur d'un délai raisonnable suivant la date à laquelle il est informé d'une telle retenue. Lorsqu'applicable, l'ORGANISME PUBLIC peut utiliser cette somme pour exécuter lui-même ou faire exécuter par un tiers l'obligation de l'ENTREPRENEUR.

L'ENTREPRENEUR accepte que les paiements effectués en vertu de la présente clause soient considérés comme ayant été effectués à lui-même et qu'ils soient déduits des montants qui lui seraient dus en vertu du Contrat.

3.04 Déductions

3.04.01 Pénalités

Si l'ORGANISME PUBLIC se prévaut d'une clause pénale prévue au Contrat, il peut déduire d'un paiement dû à l'ENTREPRENEUR le montant de la peine stipulée.

3.04.02 Dette fiscale

L'ORGANISME PUBLIC doit déduire d'un paiement dû à l'ENTREPRENEUR le montant équivalent à celui qui est affecté au paiement d'une dette fiscale en vertu de l'article 31.1.1 de la *Loi sur l'administration fiscale* (RLRQ, c. A-6.002).

Toute somme ainsi déduite équivaut à un paiement par compensation à l'ENTREPRENEUR, celui-ci consentant par les présentes à une telle déduction et compensation jusqu'à concurrence du plein montant qu'il doit en vertu d'une loi fiscale.

Le cas échéant, l'ENTREPRENEUR renonce à toute réclamation, à quelque titre que ce soit, envers l'ORGANISME PUBLIC se rapportant à une telle remise et compensation.

3.04.03 Travaux refusés

Dans le cas des Travaux défectueux, si, après consultation auprès de l'ORGANISME PUBLIC, le Professionnel concerné avise l'ENTREPRENEUR qu'il n'est pas nécessaire de rectifier les Travaux défectueux ou non conformes en vertu des Documents d'Appel d'Offres, l'ORGANISME PUBLIC déduit du prix du Contrat la différence de valeur entre les Travaux tels qu'exécutés et ceux prévus au Contrat; le montant de cette différence de valeur est déterminé par l'ORGANISME PUBLIC sur recommandation des Professionnels concernés.

3.04.04 Avis

L'ORGANISME PUBLIC qui effectue une déduction sur un paiement dû à l'ENTREPRENEUR doit faire parvenir un avis écrit à ce dernier afin de l'informer du motif justifiant la déduction et de la valeur monétaire de celle-ci.

3.05 Compensation

Si l'ENTREPRENEUR doit des sommes à l'ORGANISME PUBLIC, ce dernier se réserve le droit d'opérer compensation entre le montant total de ces sommes et tout montant dû à l'ENTREPRENEUR en vertu du Contrat ou autrement.

3.06 Paiement du solde

Pour obtenir le paiement final de tout solde du Contrat, l'ENTREPRENEUR doit avoir fourni à l'ORGANISME PUBLIC les documents suivants :

- a) une copie certifiée de l'index des immeubles (registre foncier) couvrant la période allant de la date de signature du Contrat jusqu'à TRENTÉ ET UN (31) jours après la date de la réception sans réserve des Travaux et établissant qu'aucune hypothèque légale n'a été enregistrée sur l'immeuble faisant l'objet du Contrat;
- b) au plus tard le 25^e jour du mois au cours duquel la demande de paiement finale est reçue, les quittances finales de tous les Sous-Contractants, y compris celles relatives à toute part du paiement final à laquelle un Sous-Contractant a droit, ainsi que celles relatives aux créances des personnes, autres que les Sous-Contractants de l'ENTREPRENEUR, qui peuvent faire valoir une hypothèque légale sur l'ouvrage immobilier et qui ont dénoncé leur contrat avec l'ENTREPRENEUR à l'ORGANISME PUBLIC;

- c) au plus tard le jour de la réception de la demande de paiement finale, une confirmation écrite de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) qu'aucune cotisation dont le paiement pourrait être exigé de l'organisme public en vertu de l'article 316 de la *Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles* (RLRQ, c. A-3.001) n'est due par l'ENTREPRENEUR;
- d) les plans tels que construits et les manuels d'instruction visés à la clause 10.32;
- e) les dessins d'ateliers.

3.07 Fin du Contrat

3.07.01 Restitution d'avance

Si l'ORGANISME PUBLIC met fin au Contrat conformément à la Partie 13.00 et si l'ENTREPRENEUR avait, lors de la signature de celui-ci, obtenu une avance monétaire, il doit la restituer dans son entier, à moins qu'il puisse démontrer à l'ORGANISME PUBLIC qu'il ait droit de conserver celle-ci pour les Travaux exécutés.

3.08 Intérêt

Lorsque la *Loi sur les contrats des organismes publics* (RLRQ, c. C-65.1) ou le *Règlement sur les paiements et le règlement rapides des différends en matière de travaux de construction* prévoit qu'une somme d'argent porte intérêt, le taux d'intérêt applicable est le taux légal.

4.00 SÛRETÉS

4.01 Garanties d'exécution et des obligations

4.01.01 Constitution

Sous peine de se voir retirer le Contrat, l'ENTREPRENEUR doit, dans les QUINZE (15) jours à compter de la date de l'envoi de l'Avis d'adjudication, fournir à l'ORGANISME PUBLIC une garantie d'exécution et une garantie des obligations de l'ENTREPRENEUR pour gages, matériaux et services qui doivent être, chacune, d'un montant équivalant à CINQUANTE POUR CENT (50 %) du montant total du Contrat avec taxes, sous forme de cautionnement émis en faveur de l'ORGANISME PUBLIC par une Institution Financière des présentes, qui doit être conforme aux dispositions des modèles de cautionnement d'exécution et de cautionnement des obligations pour gages, matériaux et services reproduits respectivement aux annexes 4.01A et 4.01B des présentes.

4.01.02 Ajustement

Si le Contrat fait l'objet d'une ou plusieurs Demandes de Changement et s'il en résulte une hausse du montant initial du Contrat de DIX POUR CENT (10 %) ou plus, l'ENTREPRENEUR doit fournir de nouvelles garanties basées sur le montant révisé du Contrat.